

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi - 13 moharem 1409 - 26 août 1988

131^e année

N° 56

Sommaire

lois

Loi n° 88-107 du 18 août 1988 portant création d'une faculté de droit à Sfax	1178
Loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable	1179
Loi n° 88-109 du 18 août 1988 modifiant et complétant les articles 83 bis et 84 (nouveau) du code de commerce	1182
<u>Loi n° 88-110 du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international</u>	<u>1182</u>
Loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligatoires	1184
Loi n° 88-112 du 18 août 1988 modifiant et complétant la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole	1186

décrets, arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 88-1517 du 18 août 1988 relatif au régime applicable aux membres du cabinet du Président de la République	1187
---	------

Ministère de l'intérieur

Tableau parcellaire	1187
---------------------------	------

Ministère des finances

Nomination de directeurs	1187
Nomination de receveurs régionaux	1188
Nomination d'un chef de cellule	1188
Nomination de chefs de service	1188
Nomination de vérificateurs	1188
Nomination de receveurs	1188
Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant reclassement des agents du corps des services actifs des douanes	1188

Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant reclassement de certains fonctionnaires en exercice dans les services des douanes au corps des services actifs des douanes.....	1190
Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé « fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt » pour la gestion 1988	1191
Arrêté des ministres des finances et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 août 1988 fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur les bénéfices.....	1191
Attribution nouvelle d'une recette des finances	1192
Création de recettes des finances	1192
Nomination d'un contrôleur financier	1192
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Nomination du directeur de l'institut des sciences religieuses	1192
Nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	1192
Ministère des communications	
Nomination de chargés de mission.....	1192
Nomination de directeurs généraux.....	1192
Ministère des affaires sociales	
Nomination d'un inspecteur général.....	1193

avis et communications

Ministère des finances	
Tirage de la 13 ^{ème} et 14 ^{ème} tranche 1988 de la loterie nationale	1193
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Avis de vacance d'emplois fonctionnels.....	1194
Banque centrale de Tunisie	
Situation de la banque centrale de Tunisie	1195

lois

Loi n° 88-107 du 18 août 1988 portant création d'une faculté de droit à Sfax (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est créé à Sfax un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé « faculté de droit de Sfax ».

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

Le dit établissement relève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et a un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Sa mission, ses attributions, son organisation administrative et financière ainsi que son régime des études et des examens seront fixés par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un ordre des experts comptables de Tunisie, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert comptable dans les conditions fixées par la législation en vigueur et particulièrement par la présente loi.

L'ordre est administré par un conseil dont le siège est à Tunis.

Il est placé sous la tutelle du ministère des finances.

Le ministre des finances est représenté, auprès de l'ordre, par un commissaire du gouvernement nommé par arrêté.

L'ordre a pour mission :

— d'assurer le fonctionnement normal de la profession d'expert comptable ;

— d'œuvrer à faire respecter les règles et obligations de la profession ;

— de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre seront fixées par décret.

TITRE I

De la profession d'expert comptable

Art. 2. — Est expert comptable, au sens de la présente loi, celui qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la sincérité et la régularité des comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont chargé de cette mission à titre contractuel ou au titre des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes de sociétés.

L'expert comptable peut aussi analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

Art. 3. — Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de membre, il faut remplir les conditions suivantes :

- 1) Etre tunisien depuis cinq ans au moins ;
- 2) Jouir de tous les droits civils ;
- 3) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
- 4) Présenter les garanties de moralité ;
- 5) Etre titulaire du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme jugé équivalent par la commission d'équivalence compétente relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

Les modalités d'inscription à l'ordre et d'établissement du tableau de l'ordre sont fixées par décret.

Art. 4. — Les membres de l'ordre peuvent constituer des sociétés civiles pour l'exercice de leur profession à la double condition :

— que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ;

— que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

Les membres de l'ordre sont également admis à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée si ces sociétés remplissent les conditions suivantes :

1) Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable.

2) Justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales sont détenus par des membres de l'ordre, le reste pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail.

3) Choisir leur président, leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés membres de l'ordre.

4) Avoir, s'il s'agit de sociétés par action, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration soit des propriétaires de parts.

5) Communiquer au conseil de l'ordre la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste, tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ; le conseil de l'ordre peut alors retirer son agrément s'il juge que les conditions d'admission ne sont plus remplies.

6) N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt.

7) Ne pas prendre de participation financière dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires ni dans les sociétés civiles.

8) Etre reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les conditions précédentes sont remplies.

Un membre de l'ordre ne peut participer à la gérance ou à la direction que d'une société reconnue par l'ordre.

Art. 5. — Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés inscrites au tableau de l'ordre à l'exception, toutefois, des droits de vote et d'éligibilité.

Art. 6. — Les personnes inscrites au tableau de l'ordre assument la responsabilité de leurs travaux.

Elles doivent observer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre.

La responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre à l'égard de l'ordre à raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Art. 7. — Les membres de l'ordre ne peuvent assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement des participations de quelque nature que ce soit.

Art. 8. — Sous réserve de toutes dispositions législatives contraires, les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l'ordre et leurs salariés sont tenus au secret professionnel. Ils sont en outre astreints aux mêmes obligations pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

Art. 9. — Les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l'ordre sont tenues de veiller à la renommée de leur profession.

Art. 10. — Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés par l'Etat ou par des organismes étrangers.

Toutefois, le conseil de l'ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge utile dans l'intérêt de la profession.

Les délais et les modalités d'application de cet article sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil de l'ordre.

Art. 11. — Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :

— avec tout emploi salarié sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre membre de l'ordre ;

— avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

— avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.

Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de l'ordre et à leurs salariés :

— d'agir en tant qu'agents d'affaires ;

— d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics.

Art. 12. — Le titre d'expert comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert comptable, titulaires de la maîtrise de gestion comptable, qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer le stage professionnel.

Durant une période de trois ans, à compter de leur inscription au tableau, les experts comptable stagiaires peuvent soit pour leur propre compte, et dans ce cas ils sont tenus personnellement responsables de leurs travaux, soit en qualité de salariés d'un membre de l'ordre, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature.

Ils doivent remplir les obligations prévues par le règlement intérieur de l'ordre et leur activité professionnelle est soumise au contrôle d'un maître de stage. Si à l'expiration de leur stage, ils n'ont pas obtenu le diplôme d'expert comptable, ils sont radiés du tableau. Il peut toutefois leur être délivré une attestation de fin de stage en vue de leur inscription éventuelle aux diverses épreuves du diplôme d'expert comptable.

Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

Art. 13. — Les membres de l'ordre doivent, dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts comptables stagiaires et assurer leur formation professionnelle.

Art. 14. — Le titre d'expert comptable honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont cessé d'exercer.

Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil ou à toute autre personne ayant rendu à la

profession des services particulièrement éminents. Le président d'honneur peut assister aux séances du conseil. Il a voix consultative.

Art. 15. — Les ressortissants des pays étrangers peuvent être autorisés à exercer en Tunisie la profession d'expert comptable si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent.

Pour pouvoir être autorisés à exercer en Tunisie, les professionnels étrangers doivent justifier :

1) D'un séjour préalable en Tunisie, fixé par la convention ou l'accord sus-visé, dans la limite de cinq années.

2) De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels tunisiens. Ces titres sont fixés après avis de la commission d'équivalence compétence relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L'autorisation est accordée, après avis du conseil de l'ordre, par décision du ministre des finances, en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Dans les mêmes conditions de réciprocité, les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en Tunisie peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer sous réserve qu'ils fournissent en Tunisie des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels tunisiens. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.

Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.

Sont soumises aux dispositions du présent article, les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoir.

TITRE II

De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes par les membres de l'ordre

Art. 16. — Exerce la fonction de commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, celui qui en son propre nom et sous sa propre responsabilité atteste la sincérité et la régularité des comptes des sociétés en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 17. — Sous réserve des dispositions légales et réglementaires contraires et notamment celles prévues au paragraphe deux de l'article 83 bis (nouveau) du code de commerce, nul ne peut exercer la fonction de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit, en qualité de membre, au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Art. 18. — L'ordre est garant de l'indépendance des commissaires aux comptes à l'égard des sociétés dont ils assurent le contrôle. A cet effet, il est saisi de toute plainte, émanant d'un commissaire aux comptes, relative à des actions de nature à mettre en cause son indépendance.

Il est également saisi par le commissaire aux comptes intéressé de toute action, émanant de la société contrôlée, de nature à entraver sa mission. L'affaire est instruite par la commission de contrôle prévue à l'article 19 de la présente loi et transmise, selon le cas, au ministère des finances ou au procureur de la République.

Art. 19. — Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller à l'application des obligations d'indépendance et de diligence professionnelle à la charge des commissaires aux comptes. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont fixées par décret.

Art. 20. — Le commissaire aux comptes tient un registre de ses diligences professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés dont il assure le contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il mentionne leur date, leur durée et, s'il a été assisté de collaborateurs, l'identité de ses collaborateurs avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.

Le registre constitué en application du présent article doit être conservé pendant dix ans, même après la cessation de fonctions. Il est à la disposition de la commission de contrôle et éventuellement de la chambre de discipline prévue à l'article 27 ci-après. La commission de contrôle fait examiner l'activité des commissaires aux comptes et vise à cette occasion le registre des diligences professionnelles.

Art. 21. — Les sociétés inscrites au tableau de l'ordre, conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent exercer la fonction de commissaire aux comptes. Dans ce cas, le rapport prévu à l'article 83 bis (nouveau) du code de commerce doit être contresigné par au moins un membre de l'ordre qui engage sa responsabilité personnelle, en tant que commissaire aux comptes, en ce qui concerne le contenu du dit rapport.

Art. 22. — Lorsqu'un agent vérificateur a été conduit à effectuer un redressement fiscal relatif à une société soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes, l'administration fiscale peut adresser à la commission de contrôle prévue à l'article 19 ci-dessus, après s'être assurée toutefois que le commissaire aux comptes a pu avoir connaissance d'irrégularités fiscales dans l'exercice normal de sa mission de contrôle, un rapport indiquant les constatations qui l'ont conduit à opérer ce redressement. La commission de contrôle apprécie, au vu de ce rapport et de la réponse du commissaire aux comptes intéressé, s'il y a lieu de saisir la chambre de discipline prévue à l'article 27 de la présente loi.

Art. 23. — Les commissaires aux comptes, leurs conjoints, leurs salariés ou les personnes exerçant pour leur compte, ne peuvent se voir confier aucune mission d'expertise comptable ou toute autre mission contractuelle de la part de la société dont ils assurent le contrôle, de ses administrateurs, de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède au moins le dixième de son capital. Il leur est interdit d'en recevoir un avantage quelconque en plus de la rémunération afférente à la mission légale de certification.

Art. 24. — Le commissaire aux comptes doit établir une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit de la part des sociétés dont il assure le contrôle. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque société le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires et les remboursements éventuels de frais.

Art. 25. — Les obligations d'indépendance et de diligence mises à la charge des commissaires aux comptes ainsi que le contrôle de l'application de ces obligations s'étendent aux personnes qui exécutent des missions légales et réglementaires de certification des comptes et notamment aux réviseurs des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

TITRE III

Des interdictions et de la discipline

Art. 26. — Sous réserve des dispositions légales et réglementaires contraires et notamment celles prévues au paragraphe 2 de l'article 83 bis (nouveau) du code de commerce, l'exercice illégal de la profession d'expert comptable ou de la fonction de commissaire aux comptes, ainsi que l'usage abusif de ces titres ou les appellations de sociétés d'expertise comptable, de sociétés de commissariat aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des mêmes peines que celles prévues par l'article 159 du code pénal sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Sous les mêmes réserves indiquées ci-dessus, exerce illégalement la profession d'expert comptable ou la fonction de commissaire aux comptes celui, qui sans être inscrit au tableau de l'ordre, en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par l'alinéa premier de l'article deux ou par l'article seize de la présente loi.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession d'expert comptable ou la fonction de commissaire aux comptes celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à cet effet.

Art. 27. — Il est institué auprès de l'ordre une chambre de discipline chargée notamment de sanctionner les infractions à la réglementation professionnelle et au règlement intérieur de l'ordre et, en général, toutes infractions à l'une quelconque des règles de l'ordre.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline, suivant la gravité de la faute sont :

- l'avertissement,
- le blâme écrit adressé à l'intéressé,
- la suspension de l'ordre, de un à cinq ans,
- la radiation du tableau de l'ordre.

La chambre de discipline est également compétente pour statuer sur les recours relatifs à l'inscription au tableau de l'ordre. Les décisions de la chambre de discipline sont susceptibles de recours, par voie d'appel, devant la cour d'appel et devant le tribunal administratif en matière de cassation.

La composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline ainsi que les conditions d'application des sanctions disciplinaires sont déterminées par décret.

TITRE IV

Dispositions particulières

Art. 28. — Les personnes figurant sur le tableau de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie, publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 18 du 16 mars 1984 et les mises à jour qui lui ont été apportées conformément à la loi n° 82-62 du 30 juin 1982 et à ses textes d'application sont portées sur le tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne conformément à la présente loi et à ses textes d'application.

De même, peuvent demander à être portées sur le tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, les membres ayant été inscrits à l'ordre avant la date de publication de la présente loi et n'ayant pas, pour des raisons d'incompatibilité découlant de leur situation de salariés, figuré sur le tableau de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Art. 29. — Il est institué une commission chargée de réexaminer les dossiers dans l'état où ils ont présentés par les candidats ayant demandé, dans les délais réglementaires, à bénéficier des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 et n'ayant pas figuré sur le tableau de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 18 du 16 mars 1984.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sus-visée sont fixées par décret.

Les personnes répondant aux conditions prévues à l'article 28 de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 à la date de sa publication et admises définitivement par la commission sus-visée peuvent demander à figurer sur le tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi sus-visée n° 82-62 du 30 juin 1982 à l'exception de son article 28 qui restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1989.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-109 du 18 août 1988 modifiant et complétant les articles 83 bis et 84 (nouveau) du code de commerce (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — L'article 83 bis du code de commerce est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 83 bis (nouveau). — Les sociétés sont tenues de choisir le ou les commissaires aux comptes parmi ceux inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Toutefois, les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances, peuvent choisir un ou plusieurs commissaires aux comptes soit parmi les membres de l'ordre des experts comptables, soit parmi tout autre technicien de la comptabilité.

Les incompatibilités prévues à l'article 11 de la loi portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable sont étendues aux techniciens de la comptabilité nommés commissaires aux comptes en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

Toute désignation de commissaire aux comptes faite en contravention des dispositions qui précèdent est considérée comme nulle et non avenue et entraîne à l'encontre de la société contrevenante le paiement d'une amende égale à 2.000 dinars au moins et à 20.000 dinars au plus. La société encourt la même peine en cas de défaut de désignation de commissaire aux comptes par l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes désignés en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article doivent procéder à un contrôle approfondi des comptes et conclure expressément soit à la certification des comptes, soit à une certification assortie de réserves soit au refus de certification. Est considéré comme nul est non avenue tout rapport de commissaire aux comptes ne comportant pas de conclusions expresses ou dont les réserves sont insuffisamment exprimées.

Art. 2. — L'alinéa cinq (5) du paragraphe premier de l'article 84 (nouveau) du code de commerce est abrogé.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

Loi n° 88-110 du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. — La présente loi a pour objet de fixer les conditions et les avantages applicables à la constitution et à

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

l'exploitation des sociétés de commerce international. Ces sociétés sont régies par le code de commerce dans la mesure où il n'y est dérogé par la présente loi.

Art. 2. — Les sociétés de commerce international sont des sociétés dont l'activité principale est l'exportation et l'importation de marchandises dans le cadre des transactions internationales ainsi que tout genre d'opération de négoce et de courtage international.

Art. 3. — Dans l'exercice de son activité principale, la société de commerce international est habilitée à accomplir par elle-même ou par appel à la sous-traitance des tâches connexes. A cet effet, elle peut gérer et posséder des aires de stockage et d'entrepôts, procéder à des opérations de conditionnement et d'emballages. Elle peut assurer par elle-même, par ses moyens ou par le recours à la location des transports intérieurs et internationaux et réaliser toutes sortes d'opérations de transit conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. — L'exercice de l'activité de commerce international dans le cadre de la présente loi peut s'effectuer moyennant le dépôt d'une déclaration en quatre exemplaires auprès du ministère de l'industrie et du commerce.

Cette déclaration doit, comporter notamment :

- le lieu d'implantation,
- la participation étrangère au capital de la société s'il y a lieu,
- des données sur les schémas d'investissement et de financement.

Art. 5. — Les sociétés de commerce international peuvent exercer leur activité en qualité de résident ou de non résident au regard de la réglementation du change conformément aux dispositions ci-dessous.

TITRE II

Les sociétés de commerce international non résidentes

CHAPITRE PREMIER

Modalités de constitution et conditions d'exercice

Art. 6. — Les sociétés de commerce international sont considérées non-résidentes quand leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

La participation des résidents dans le capital de ces sociétés est soumise à l'autorisation du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

La qualité de « non-résident » doit être expressément mentionnée dans les statuts de la société.

Art. 7. — Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger pour l'exercice de l'activité du commerce international sont considérées comme non-résidents au regard de la réglementation des changes.

La dotation du siège de ces établissements doit être financée au moyen d'une importation de devises.

CHAPITRE II

Avantages fiscaux

Art. 8. — Au titre de leurs activités et pour leurs achats effectués sur le territoire tunisien ou à partir de celui-ci, les sociétés de commerce international définies à l'article 6 ainsi que les établissements créés en Tunisie et visés à l'article 7 de la présente loi sont exonérés de tous impôts, taxes et droits directs ou indirects à l'exception de ceux énumérés ci-dessous :

- 1) Les droits et taxes relatifs à la circulation des véhicules automobiles de toute nature.
- 2) La taxe sur la valeur locative des locaux à usage de bureau et/ou d'habitation.
- 3) Contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale pour le personnel de nationalité tunisienne employé, sous réserve des avantages spécifiques prévus à l'article 11 ci-dessous.

Art. 9. — Ces sociétés bénéficient de l'enregistrement au droit fixe de tous contrats et actes, y compris ceux relatifs à des marchés avec des résidents, à l'exception de ceux portant mutation de toute nature de biens meubles ou immeubles.

Art. 10. — Le personnel étranger ayant la qualité de non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et employé par des sociétés non-résidentes :

1) Bénéficie du droit d'option pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations en Tunisie.

2) Est soumis à une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% du montant global de sa rémunération.

Art. 11. — Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, les sociétés non-résidentes peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat de 50% du montant des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale dûes au titre des rémunérations versées au personnel de nationalité tunisienne pendant une période de cinq (5) ans renouvelable, à condition que la moitié de ce personnel soit constituée d'agents d'encadrement.

Art. 12. — Les agents étrangers non résidents ou ayant cette qualité avant leur recrutement en Tunisie par des sociétés non résidentes bénéficient du régime de suspension de droits et taxes pour leurs effets personnels y compris un véhicule automobile de tourisme pour chacun d'entre eux.

Art. 13. — Les sociétés non-résidentes peuvent importer en suspension des droits et taxes tous les matériels de bureau et bien d'équipements nécessaires à leur activité ainsi que tous les moyens de transport destinés aux activités de la société.

Pour leurs achats sur le marché local, les sociétés non-résidentes bénéficient de la suspension du droit de consommation et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que du remboursement des droits de douane si les produits ont été initialement importés à l'état fini et ont déjà acquitté les droits de douane.

Le remboursement prévu à l'alinéa précédent est effectué selon la procédure prévue par l'article 193 bis du code des douanes.

Art. 14. — Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, de l'un quelconque des articles importés à une personne résidente est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession, calculés sur la base de la valeur de l'article concerné à cette date.

CHAPITRE III

Régime de change et de commerce extérieur

Art. 15. — Les sociétés de commerce international non-résidentes au sens de la présente loi ne sont pas tenues de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Cependant, elles doivent effectuer tous leurs règlements tels que paiement des biens et services en Tunisie, droits et taxes et dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles.

TITRE III

Les sociétés de commerce international résidentes

CHAPITRE I

Modalités de constitution et conditions d'exercice

Art. 16. — Les sociétés de commerce international résidentes sont constituées avec un capital minimum, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 17. — Le capital de ces sociétés doit être libéré en totalité à la constitution de la société.

Il doit être détenu en majorité par des personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne et résidentes en Tunisie.

Art. 18. — Les sociétés de commerce international résidentes peuvent exercer les activités décrites au titre premier de la

présente loi, après avoir satisfait aux conditions fixées aux articles 4, 16 et 17 ci-dessus.

CHAPITRE II

Avantages fiscaux et financiers

Art. 19. — Les sociétés de commerce international résidentes constituées conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient des avantages fiscaux suivants :

1) Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de la société ainsi que des actes réalisant ou constatant les augmentations de capital, les transformations de statut, les fusions et les apports, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de constitution de la société.

2) Dégrevement des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial, ainsi qu'aux augmentations de ce capital intervenant dans une période de 5 ans à compter de la date de constitution de la société.

Le dégrèvement relatif aux augmentations de capital ne peut être accordé qu'en faveur des souscripteurs initiaux et porte :

— sur le revenu global annuel des personnes physiques assujetties à la contribution personnelle de l'Etat dans la limite de 50% de ce revenu.

— sur le bénéfice annuel des personnes morales assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dans la limite de 50% de ce bénéfice.

3) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaires et des droits de consommation dus sur les biens et services destinés exclusivement à l'exportation et acquis auprès de producteurs locaux.

4) Assouplissement du régime de l'admission temporaire prévu par le code des douanes au profit des produits finis, emballages et matières consommables importés destinés au conditionnement ou à la préparation en sous-traitance en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décision du ministre des finances après avis du ministre de l'industrie et du commerce.

5) Remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens et produits importés ou acquis sur le marché local et utilisés pour le conditionnement ou la préparation en sous-traitance des produits destinés à l'exportation.

Le remboursement prévu à l'alinéa précédent est effectué selon la procédure fixée par l'article 193 bis du code des douanes.

6) Exonération des bénéfices provenant des opérations d'exportation, de négoce et de courtage international, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, en proportion du chiffre d'affaires que représente ces opérations par rapport au chiffre d'affaires total.

7) Exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières et de la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques résidentes à raison des bénéfices distribués par les sociétés au titre de leurs activités d'exportation pendant les cinq premières années.

Art. 20. — Pour leur activité d'exportation, les sociétés résidentes sont éligibles aux crédits bancaires dans les mêmes conditions applicables aux exportateurs résidents.

Art. 21. — Les sociétés de commerce international résidentes bénéficient des crédits au taux de faveur accordé aux investissements dans les industries exportatrices résidentes pour leurs investissements réalisés au cours des cinq premières années de leur existence et ayant rapport avec la construction d'installation de stockage (la construction des hangars, l'installation de chambres frigorifiques, l'aménagement des aires de stockage et de manutention, construction d'entrepôts et magasins).

Art. 22. — Les sociétés résidentes bénéficient de la franchise douanière pour l'acquisition de navires neufs ou de moins de cinq

ans d'âge nécessaires à leur activités de transport, de transit et de cabotage ainsi que des équipements afférents à ces navires.

Art. 23. — Les sociétés résidentes de commerce international peuvent établir à l'étranger des bureaux de liaison, des filiales ou des succursales pour le soutien de leur activité d'exportation, de courtage et de négoce international.

Le financement de ces représentations sera assuré par un pourcentage des recettes d'exportation dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

CHAPITRE III

Régime de change et de commerce extérieur

Art. 24. — Les sociétés de commerce international résidentes sont autorisées à effectuer librement par l'entremise d'un intermédiaire agréé dans les conditions à fixer par la banque centrale de Tunisie tout transfert afférent à leur activité de négoce international et d'exportation ou de l'une de ces deux activités.

Elles sont autorisées en outre, pour les besoins de l'activité de négoce international à procéder à toute compensation entre leurs recettes et dépenses en devises et à emprunter en devises selon des règles à fixer par la banque centrale.

Elle sont tenues de rapatrier tout bénéfice ou revenu provenant de leurs opérations de négoce international. Elles sont tenues de rapatrier intégralement le produit de la vente de toute marchandise dont l'acquisition a donné lieu à un règlement par achat de devises auprès de la banque centrale de Tunisie.

Art. 25. — Les sociétés de commerce international résidentes sont autorisées, dans les conditions à fixer par la banque centrale de Tunisie, de contracter envers d'autres résidents des obligations libellées en devises étrangères. Celles-ci peuvent être à la fois monnaie de compte et monnaie de règlement.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 26. — Les investisseurs non-résidents bénéficient de la protection et de la garantie des investissements telles que prévues par les accords signés ou qui viendraient à être conclus par l'Etat tunisien en la matière.

Art. 27. — Les investisseurs non-résidents bénéficient de la garantie de transfert du capital investi moyennant une importation en devises et de la garantie de transfert des revenus qui en découlent.

La garantie de transfert du capital investi moyennant une importation de devises porte sur le produit réel de la cession ou de la liquidation.

Art. 28. — Ne sont pas susceptibles d'admission même temporaire sur le territoire tunisien tous les produits et marchandises dont l'importation est interdite par la législation et la réglementation en vigueur et, notamment ceux pouvant porter atteinte à la sécurité du pays, à l'hygiène, à la morale et à l'ordre public ou de nature à tenir l'image de marque de la Tunisie.

Art. 29. — Les sociétés de commerce international ne peuvent effectuer des ventes directes sur le marché local qu'auprès des opérateurs du commerce extérieur et conformément à la réglementation en vigueur.

Le courtage portant sur des opérations d'importation de tous produits destinés au marché local doit être obligatoirement confié à des personnes résidentes de nationalité tunisienne, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 30. — Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi peuvent être, à tout moment, soumises à un contrôle opéré par des agents dûment mandatés du ministère de l'industrie et du commerce, du ministère des finances, de la banque centrale de Tunisie ou de tout autre département ou organisme public habilité à cet effet.

Ce contrôle est destiné à vérifier la conformité des activités entreprises par ces sociétés à la législation et à la réglementation

en vigueur notamment en matières fiscales douanière, de change, de contrôle économique, d'hygiène et de sécurité.

Art. 31. — Sans préjudice de l'application de sanctions prévues par les règles du droit commun dans les matières énumérées à l'article précédent, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende égale à trois fois le montant de l'infraction, avec un minimum de 1.000 dinars, et de la perte du droit au bénéfice de cette loi.

Art. 32. — Sont abrogées toutes les dispositions prévues par la loi n° 84-20 du 9 mai 1984 fixant le régime applicable aux sociétés d'exportation.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-111 du 18 août 1988 portant réglementation des emprunts obligatoires (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui présentent un droit de créance. Elles revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

Les obligations d'une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

La valeur nominale d'une obligation ne peut être inférieure à 5 dinars.

Les obligations sont émises pour une durée minimum de 5 ans.

Art. 2. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

— aux titres émis par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics ;

— aux titres émis par les sociétés non résidentes et les banques visées au paragraphe (b) de l'article 3 ci-après, lorsque tous les titres d'une même émission sont souscrits en devises par des non résidents.

Art. 3. — Les obligations peuvent être émises dans les conditions de la présente loi par :

a) les banques tunisiennes de dépôts et d'investissement agréées conformément à l'article 2 de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire ;

b) les banques régies par convention approuvée par une loi ;

c) les entreprises publiques ;

d) les banques non résidentes agréées conformément à la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents ;

e) les sociétés anonymes résidentes de droit tunisien d'un capital minimum fixé par décret deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

f) les sociétés anonymes résidentes de droit tunisien bénéficiant, pour le remboursement des obligations, de la garantie soit de l'Etat ou d'une collectivité publique locale, soit de sociétés visées en a), b) ou c).

Les produits des émissions d'obligations effectuées par les entreprises visées à l'alinéa d) du présent article, est pris en considération dans les limites prévues par l'article 7 de la loi n° 85-108 de 6 décembre 1985 au titre des fonds à mobiliser auprès des résidents.

Par dérogation à l'article 185 du code de commerce, les entreprises visées aux alinéas a, b et d du présent article peuvent émettre des obligations avant que leur capital ne soit entièrement libéré.

Art. 4. — L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.

Art. 5. — L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, et d'en arrêter les conditions et les modalités.

Art. 6. — S'il est fait publiquement appel à l'épargne les conditions de l'émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice qui contient les énonciations prévues par le code de commerce et la loi régissant la bourse des valeurs mobilières.

Art. 7. — Le comité de la bourse des valeurs mobilières veille sur le respect des conditions de l'émission prévue à l'article 6. Les conditions d'exercice par le comité de la bourse des valeurs mobilières de ses attributions prévues par la présente loi sont fixées, par décret.

Le président du comité de la bourse des valeurs mobilières dispose à cet effet de tous les droits de recours judiciaires.

Art. 8. — En l'absence de dispositions spéciales prévues par la notice d'émission, l'entreprise émettrice ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

Art. 9. — Les entreprises émettrices d'obligations sont tenues de communiquer au comité de la bourse des valeurs mobilières tout document mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour ces derniers.

Art. 10. — Les entreprises émettrices d'obligations doivent soumettre à l'approbation du comité de la bourse des valeurs mobilières toutes propositions portant sur l'un des points suivants :

- la modification de la forme ou de l'objet de l'entreprise émettrice des obligations, sa dissolution, sa scission ou sa fusion avec d'autre entreprises ;

- la réduction du capital social non provoquée par une perte ;

- l'émission de nouvelles obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires existant ;

- l'abandon total ou partiel de garanties conférées aux obligataires ;

- toute autre modification des conditions d'émission contenue dans la notice visée à l'article 6.

Les entreprises émettrices ne peuvent passer outre le refus éventuel d'approbation par le comité de la bourse des valeurs mobilières qu'en remboursant intégralement les obligations dans un délai ferme qui ne doit pas excéder un mois à partir de la date de signification du dit refus à l'entreprise concernée. La décision du refus d'approbation précitée fera l'objet d'une insertion dans le Journal officiel de la République tunisienne.

Le remboursement intégral des obligations considérées, se fait sans préjudice de tous dommages et intérêts réclamés le cas échéant par tout obligataire.

Art. 11. — La société émettrice d'obligations ne peut constituer un gage sur ses propres obligations.

Art. 12. — Les obligations rachetées par l'entreprise émettrice ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Art. 13. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment en matière de change, sont passibles d'une amende de trois cent à six mille dinars, le président, les directeurs généraux et chacun des administrateurs qui ont émis ou laissé émettre des obligations en contravention de la présente loi ou enfreint l'une quelconque de ses dispositions.

Art. 14. — Sont insérés, après l'article 121 du code de commerce les articles ci-après :

Art. 121. 1. — L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial des commissaires au compte, relatifs aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables.

Art. 121. 2. — L'autorisation visée à l'article 121-1 comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

Art. 121. 3. — La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d'émission des obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.

Art. 121. 4. — Le prix d'émission des obligations convertibles en actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.

Art. 121. 5. — A dater de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice, jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option pour la conversion, de faire une nouvelle émission d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires, d'incorporer des réserves ou des bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des bénéfices.

Au cas où l'entreprise a procédé avant l'ouverture du ou des délais d'option à des émissions d'actions à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l'ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient eu la qualité d'actionnaires lors des dites émissions d'actions.

Art. 121. 6. — Sont nulles, toutes les opérations de conversion effectuées en violation des dispositions des articles 121-1 à 121-5 ci-dessus.

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 59-54 du 29 mai 1959 relative à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-112 du 18 août 1988 modifiant et complétant la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricoles sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1^{er} (nouveau). — Les terres domaniales à vocation agricole appartenant à l'Etat ou affectées ou remises à titre de propriété aux établissements publics et réservées par l'administration à la cession peuvent faire l'objet d'une vente dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2. (nouveau). — La vente prévue à l'article premier de la présente loi est consentie selon l'ordre de priorité ci-après :

1) En ce qui concerne les terres dispersées ou de petites superficies :

a) A l'occupant actuel à condition qu'il occupe de bonne foi.

b) Au co-indivisaire de l'Etat dans le cas où le partage de la propriété ne serait pas possible conformément aux articles 131 et suivants du code des droits réels.

c) Aux propriétaires de terres limitrophes lorsque les parcelles à céder forment des enclaves ou sont de nature à améliorer la rentabilité de leurs terres.

A défaut, la terre est mise aux enchères publiques.

2) En ce qui concerne les terres de taille économiquement viable, la cession est faite :

a) Aux occupants actuels de bonne foi exploitants ou employés sur la terre et ne possédant pas d'autres ressources.

b) Aux techniciens sortant des établissements d'enseignement ou de formation agricole ; la priorité étant donnée aux techniciens travaillant sur la terre domaniale dont il s'agit.

c) Aux jeunes de moins de 40 ans qui exercent l'agriculture ou qui ont acquis de l'expérience dans cette activité et qui sont choisis selon leurs aptitudes et leur appartenance au milieu rural.

Les attributaires de terres domaniales de taille économiquement viable peuvent se grouper en sociétés civiles, sociétés à responsabilité limitée ou toute autre forme sociétaire autorisée par la loi et dans les conditions fixées par décret.

Toutefois, les terres domaniales exploitées sous forme d'unités de production (unités coopératives de production agricole, grands domaines autonomes, ou autres unités) peuvent faire l'objet de cession directe à des sociétés à responsabilité limitée ou autres formes sociétaires autorisées par la loi et dont le capital est détenu en totalité par des associés ou actionnaires remplissant les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente loi et dans les conditions fixées par décret.

Art. 6 (nouveau). — Il est interdit aux bénéficiaires de cession des terres domaniales agricoles, sous peine de déchéance, et dans les délais et conditions fixés par décret :

— de changer en totalité ou en partie la vocation agricole de la terre qui leur est attribuée ;

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 août 1988.

— de l'aliéner en totalité ou en partie sauf autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

les contrats établis en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité absolue.

Art. 2. — Il est ajouté à la loi susvisée n° 70-25 du 19 mai 1970 les articles 2 bis, 4 bis, 6 bis et 6 ter ci-après.

Art. 2 bis. — Les techniciens et les jeunes agriculteurs associés ou actionnaires des sociétés et groupements visés à l'article 2 de la présente loi peuvent bénéficier des avantages accordés aux techniciens et aux jeunes par le code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988.

Art. 4 bis. — Les bénéficiaires de terres domaniales agricoles doivent se conformer dans des conditions qui sont fixées par décret aux obligations d'exploitation directe et de résidence, de mise en valeur et d'intensification de la terre cédée, du maintien de l'unité économique de la terre, ainsi que du paiement du prix de cession aux échéances fixées.

Tout manquement à ces obligations entraîne la déchéance des contrevenants dans les conditions fixées par décret.

Art. 6 bis. — Les terres domaniales cédées aux sociétés à responsabilité limitée ou à toutes autres formes sociétaires autorisées par la loi ou ayant fait l'objet d'apport à celles-ci, sont impartageables et doivent être exploitées en tant qu'unités indivisibles quelle que soit leur taille.

En cas de dissolution des sociétés civiles, des sociétés à responsabilité limitée ou à toutes autres formes sociétaires autorisées par la loi bénéficiaires de la cession des terres domaniales, l'Etat peut, par l'intermédiaire des offices ou organismes désignés par le ministre de l'agriculture, exercer un droit de reprise des terres d'origine domaniale mises à la vente par le liquidateur.

Le droit de reprise susvisé peut être exercé pendant une période de 30 ans à partir de la date du contrat de cession, et selon la procédure et les modalités prévues par décret.

Art. 6 ter. — Sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et notamment la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire, le code de l'urbanisme et la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, toute violation des dispositions prévues à l'article 6 de la présente loi ; est passible des pénalités ci-après.

— une demande de 100 à 500 dinars par hectare cédé par l'attributaire, la terre conservant sa vocation agricole ;

Le montant de cette amende ne peut en aucun cas être inférieur à 100 dinars.

— une amende de 1.000 à 5.000 dinars par hectare dans le cas où l'attributaire a procédé au changement de la vocation agricole de la terre attribuée pendant une période de 20 ans à compter de la date de l'établissement du contrat d'attribution.

Le montant de cette amende ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dinars.

Dans le cas où l'attributaire a procédé au changement de la vocation agricole de la terre attribuée pendant la période sus-visée et à sa vente en totalité ou en partie, il sera puni d'une amende égale ou montant de la vente réalisée outre un emprisonnement de 16 jours à 5 ans ou de l'une des deux peines seulement.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets, arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

RÉGIME APPLICABLE

Décret n° 88-1517 du 18 août 1988 relatif au régime applicable aux membres du cabinet du Président de la République.

Le Président de la République ;

Vu le décret n° 88-250 du 26 février 1988 portant organisation des services de la Présidence de la République ;

Vu le décret n° 88-251 du 26 février 1988 portant création d'un corps de conseiller technique auprès du Président de la République ;

Vu l'avis du Premier ministre et du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décète :

Article premier. — Le cabinet du Président de la République comprend des membres nommés par décret et appartenant à l'un des emplois ci-après :

- Conseiller auprès du Président de la République,
- Chargé de mission auprès du Président de la République,
- Attaché au cabinet du Président de la République.

Art. 2. — Les membres du cabinet du Président de la République sont chargés des travaux qui leur sont confiés, de l'étude et du suivi des questions que leur soumet le Président de la République.

Art. 3. — Les conseillers auprès du Président de la République sont choisis soit parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite soit en dehors des agents de l'Etat.

Art. 4. — Les chargés de mission auprès du Président de la République sont choisis soit parmi les agents d'Etat en activité ou en retraite soit en dehors des agents de l'Etat.

Art. 5. — Les chargés de mission auprès du Président de la République peuvent être nommés à titre permanent travaillant à plein temps, ils peuvent bénéficier de l'un des emplois fonctionnels.

Art. 6. — Les chargés de mission auprès du Président de la République peuvent être nommés à titre non permanent travaillant à un régime de temps aménagé.

Art. 7. — Les attachés au cabinet du Président de la République sont choisis parmi les agents de l'Etat en activité.

Art. 8. — La rémunération et les avantages des membres du cabinet du Président de la République sont fixés par décret.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'article 4 du décret sus-visé n° 88-250 du 26 février 1988 et du décret sus-visé n° 88-251 du 26 février 1988.

Art. 10. — Le Premier ministre, le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du tableau de la parcelle expropriée par décret n° 339 du 5 octobre 1967 nécessaire à la construction d'une Cité ouvrière

N° d'ordre	N° du T.F.	Superficie		Nom de la propriété	Noms des propriétaires ou présumés tels
		Ancienne	Nouvelle		
1	1132 (45.110) Tunis situé rue Hédi Chaker à Carthage Byrsa	45.700m2	47.408m2	«La Vigne»	Machwitz Jean Machwitz Charles Costa Marie

MINISTÈRE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1470 du 15 août 1988 :

Monsieur Nasreddine Zarrouk, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur des budget des départements ministériels à la direction générale du budget.

Par décret n° 88-1471 du 15 août 1988 :

Monsieur Abdelwaheb Chebil, administrateur général au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur des dépenses publiques à la trésorerie générale de Tunisie.

Par décret n° 88-1472 du 15 août 1988 :

Monsieur Ali Saadi, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur des rémunérations publiques à la direction générale du budget.

Par décret n° 88-1473 du 15 août 1988 :

Monsieur Nouredine Maaref, inspecteur général au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur de la centrale de vérification de l'assiette à la direction générale des douanes.

Par décret n° 88-1474 du 15 août 1988 :

Monsieur Ridha Ben Hmida, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Tunis avec rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 88-1475 du 15 août 1988 :

Monsieur Abdelmajid Zouaoui, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Ben Arous avec rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 88-1476 du 15 août 1988 :

Monsieur Abdelhakim El Mufti, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de cellule du suivi de la gestion des entreprises publiques avec rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 88-1477 du 15 août 1988 :

Monsieur Abdessattar Ghazouani, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des changes à la direction générale du contentieux de l'Etat.

Par décret n° 88-1478 du 15 août 1988 :

Monsieur Ali Jaouabi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux immobilier à la direction générale du contentieux de l'Etat.

Par décret n° 88-1479 du 15 août 1988 :

Monsieur Attia Lorayedh, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service du portefeuille de l'Etat à la direction générale du financement.

Par décret n° 88-1480 du 15 août 1988 :

Sont chargés des fonctions de vérificateur de 2^{me} classe à la direction générale des douanes avec rang et prérogatives d'un chef

de service d'administration centrale, les inspecteurs principaux suivants :

Messieurs :

Nouredine Chtioui
Mohamed Hédi Hamzaoui
Mohamed Trabelsi.

Par décret n° 88-1481 du 15 août 1988 :

Monsieur Mohamed Ben Alije, inspecteur principal au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de 2^{me} classe à la direction générale des douanes avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 88-1482 du 15 août 1988 :

Monsieur Ali Mohamed, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des actes civils à Sousse avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 88-1483 du 15 août 1988 :

Monsieur Mehrez Chediri, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Monastir avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 88-1484 du 15 août 1988 :

Monsieur Ridha Hadj Kacem, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des douanes à Sfax avec rang et prérogatives d'un chef de service d'administration centrale.

**RECLASSEMENT DES AGENTS DU CORPS
DES SERVICES ACTIFS DES DOUANES**

Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant reclassement des agents du corps des services actifs des douanes.

Le ministre des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 portant statut particulier du corps des services actifs des douanes;

Vu le décret n° 88-1201 du 27 juin 1988 relatif du classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des services actifs des douanes;

Arrête :

Article unique. — Les agents du corps des services actifs des douanes sont reclassés conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

Situation ancienne		Situation nouvelle		Observations
Grades et échelons	Indices	Grades et échelons	Indices	
<i>Commandant des douanes</i>		<i>Commandant des douanes</i>		
4ème échelon	675	4ème échelon	675	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	650	3ème échelon	650	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	625	2ème échelon	625	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	600	1er échelon	600	Maintien de l'ancienneté

Situation ancienne		Situation nouvelle		Observations
Grades et échelons	Indices	Grades et échelons	Indices	
<i>Capitaine des douanes</i>		<i>Capitaine des douanes</i>		
7ème échelon	650	7ème échelon	650	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	625	6ème échelon	625	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	600	5ème échelon	600	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	575	4ème échelon	575	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	550	3ème échelon	550	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	525	2ème échelon	525	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	500	1er échelon	500	Maintien de l'ancienneté
<i>Lieutenant des douanes</i>		<i>Lieutenant des douanes</i>		
9ème échelon	575	9ème échelon	575	Maintien de l'ancienneté
8ème échelon	555	8ème échelon	555	Maintien de l'ancienneté
7ème échelon	535	7ème échelon	535	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	510	6ème échelon	510	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	485	5ème échelon	485	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	460	4ème échelon	460	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	440	3ème échelon	440	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	420	2ème échelon	420	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	400	1er échelon	400	Maintien de l'ancienneté
<i>Aspirant des douanes</i>		<i>Lieutenant stagiaire des douanes</i>		
Echelon unique	375	1er échelon	400	
<i>Adjudant chef des douanes et maître principal de 1ère catégorie</i>		<i>Attache des douanes</i>		
6ème échelon	450	9ème échelon	460	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	425	8ème échelon	430	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	400	7ème échelon	400	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	375	6ème échelon	375	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	350	5ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	325	4ème échelon	325	Maintien de l'ancienneté
<i>Adjudant des douanes et maître principal de deuxième catégorie</i>		<i>Adjudant des douanes</i>		
7ème échelon	405	7ème échelon	405	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	390	6ème échelon	390	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	370	5ème échelon	370	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	350	4ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	330	3ème échelon	330	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	310	2ème échelon	310	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	290	1er échelon	290	Maintien de l'ancienneté
<i>Brigadier chef des douanes et 1er maître</i>		<i>Adjudant des douanes</i>		
2ème échelon	380	6ème échelon	390	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	360	5ème échelon	370	Maintien de l'ancienneté
<i>Brigadier et patron des douanes</i>		<i>Brigadier des douanes</i>		
8ème échelon	365	6ème échelon	370	Maintien de l'ancienneté
7ème échelon	350	5ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	335	5ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	320	4ème échelon	325	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	305	4ème échelon	325	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	285	3ème échelon	300	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	265	2ème échelon	275	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	245	1er échelon	250	Maintien de l'ancienneté

Situation ancienne		Situation nouvelle		Observations
Grades et échelons	Indices	Grades et échelons	Indices	
<i>Agent et matelot des douanes</i>		<i>Contrôleur des douanes</i>		
13ème échelon	320	7ème échelon	320	Maintien de l'ancienneté
12ème échelon	310	7ème échelon	320	Maintien de l'ancienneté
11ème échelon	300	6ème échelon	300	Maintien de l'ancienneté
10ème échelon	290	6ème échelon	300	Maintien de l'ancienneté
9ème échelon	280	5ème échelon	280	Maintien de l'ancienneté
8ème échelon	270	5ème échelon	280	Maintien de l'ancienneté
7ème échelon	260	4ème échelon	260	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	250	4ème échelon	260	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	240	3ème échelon	240	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	225	3ème échelon	240	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	210	2ème échelon	220	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	195	1er échelon	200	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	180	1er échelon	200	Maintien de l'ancienneté
<i>Auxiliaires des douanes</i>		<i>Auxiliaires des douanes</i>		
13ème échelon	210	3ème échelon	210	Maintien de l'ancienneté
12ème échelon	205	3ème échelon	210	Maintien de l'ancienneté
11ème échelon	200	3ème échelon	210	Maintien de l'ancienneté
10ème échelon	195	2ème échelon	195	Maintien de l'ancienneté
9ème échelon	190	2ème échelon	195	Maintien de l'ancienneté
8ème échelon	185	2ème échelon	195	Maintien de l'ancienneté
7ème échelon	175	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
6ème échelon	165	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
5ème échelon	155	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
4ème échelon	145	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	135	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
2ème échelon	125	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	115	1er échelon	180	Maintien de l'ancienneté

Tunis, le 11 août 1988.

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

RECLASSEMENT

Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant reclassement de certains fonctionnaires en exercice dans les services des douanes au corps des services actifs des douanes.

Le ministre des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984 fixant le statut du corps des conseillers des services publics ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 portant statut particulier du corps des services actifs des douanes et notamment les articles 72 et 73 ;

Vu le décret n° 88-1201 du 27 juin 1988 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire du corps des services actifs des douanes.

Arrête :

Article unique. — Les fonctionnaires en exercice dans les services douaniers remplissant les conditions prévues par l'article 72 alinéa 2 du décret susvisé n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier des services actifs des douanes sont reclassés conformément aux indications du tableau de concordance annexé au présent arrêté.

Tunis, le 11 août 1988.

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Agents exerçant dans les services douaniers et appartenant à d'autres corps		Agents du corps des services actifs des douanes	
Grades	Catégorie	Grades	Catégorie
Inspecteur général, administrateur général, conseiller des services publics (10 ^{ème} échelon), ingénieur général	A 1	Inspecteur général des douanes	A 1
Inspecteur en chef, administrateur en chef, conseiller des services publics (6 ^{ème} échelon), ingénieur en chef....	A 1	Colonel des douanes	A 1
Inspecteur central, administrateur conseiller, conseiller des services publics, ingénieur principal	A 1	Lieutenant colonel des douanes	A 1
Inspecteur (9 ^{ème} échelon), administrateur (9 ^{ème} échelon), ingénieur divisionnaire	A 2	Commandant des douanes	A 2
Inspecteur (5 ^{ème} échelon), administrateur (5 ^{ème} échelon), ingénieur des travaux (5 ^{ème} échelon)	A 2	Capitaine des douanes	A 2
Inspecteur, administrateur, ingénieur des travaux	A 2	Lieutenant des douanes	A 2
Attaché d'inspection, attaché d'administration et attaché de direction, ingénieur adjoint	A 3	Attaché des douanes	A 3
Contrôleur (6 ^{ème} échelon), secrétaire d'administration et secrétaire de direction (6 ^{ème} échelon), adjoint technique (6 ^{ème} échelon)	B	Adjudant des douanes	B
Contrôleur (4 ^{ème} échelon), secrétaire d'administration et secrétaire de direction (4 ^{ème} échelon), adjoint technique (4 ^{ème} échelon)	B	Brigadier des douanes	B
Contrôleur, secrétaire d'administration et secrétaire de direction, adjoint technique	B	Contrôleur des douanes	B
Agent de constatation, commis d'administration et dactylographe, agent technique	C	Auxiliaire des douanes	C

FONDS SPECIAL DU TRESOR

Arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé « fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt » pour la gestion 1988.

Le ministre des finances ;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et notamment son article 24 tel que complété par l'article 7 de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 73 portant création du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment le tableau « L » fonds spéciaux du trésor ;

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt sont fixées pour la gestion 1988 à 65.000.000 dinars par la loi n° 87-83 sus-visée ;

Attendu que le montant prévisible des recettes du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt pour la gestion 1988 permet le prélèvement complémentaire de 15.000.000 dinars compte tenu du solde disponible du fonds au 31 décembre 1987 ;

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de péréquation de change et des taux d'intérêt ont un caractère évaluatif selon l'article 74 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987.

Arrête :

Article unique. — Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé « fonds de péréquation de change et

des taux d'intérêt pour la gestion 1988 sont portées de 65.000.000 dinars à 80.000.000 dinars.

Tunis, le 11 août 1988.

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

IMPOT

Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 août 1988 fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur les bénéfices.

Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le code de l'impôt de la patente et notamment son article 12 bis ;

Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 39.

Arrêtent :

Article premier. — Conformément à l'article 39 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988, les dons et subventions peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices quel que soit leur montant quand ils sont accordés au profit d'organismes, associations, œuvres sociales et programmes fixés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. — Bénéficient des dispositions de cet arrêté les organismes et associations ci-après :

— établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

— cités universitaires.

— restaurants universitaires.

— club de sciences.

— société des sciences naturelles de Tunisie section du nord.

— Nadi Al Bassar.

Tunis, le 11 août 1988.

Le ministre des finances

NOURI ZORGATI

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche scientifique

ABDESSALEM MSEDDE

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

RECETTES

Par arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 :

La recette des finances premier bureau à Menzel Temime est chargée à compter du 5 juillet 1988 de la gestion des prêts sur gages.

Par arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 :

Il est créé à compter du 1^{er} avril 1988 une recette particulière des finances à Bouargoub.

Cette recette assurera les attributions d'une recette de plein exercice à l'exception de la débite des produits monopolisés.

La recette des finances à Bouargoub ainsi que sa caisse sont classées à la 3^e catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 11 août 1988 :

Il est créé à compter du 1^{er} avril 1988 une recette municipale à Moknine.

Cette recette aura pour attribution principale la gestion comptable des budgets des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs qui lui seront rattachés.

La recette municipale de Moknine ainsi que sa caisse sont classées à la 4^e catégorie.

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 22 juillet 1988 :

Monsieur Lamine Hafsaoui, contrôleur des finances de 3^{ème} classe, est chargé du contrôle financier auprès de l'agence foncière d'habitation « AFH », en remplacement de monsieur Abderrahman Tnani.

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1485 du 15 août 1988 :

Monsieur Ali Chabbi, professeur de l'enseignement supérieur, est nommé directeur de l'institut des sciences religieuses à compter du 25 mars 1988.

Par décret n° 88-1486 du 15 août 1988 :

Monsieur Slaheddine Boujah, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de kairouan.

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1462 du 11 août 1988 :

Monsieur Sadok Ghannouchi, ingénieur général, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général d'administration centrale à la tête de la direction de la planification et de la formation des cadres du ministère des communications.

Par décret n° 88-1487 du 15 août 1988 :

Monsieur Mohamed Balma, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi d'inspecteur

directeur général des communications au ministère des communications.

Par décret n° 88-1488 du 15 août 1988 :

Monsieur Abdeljelil Houissa, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des postes au ministère des communications.

Par décret n° 88-1489 du 15 août 1988 :

Monsieur Mohamed Fethi Zeglaoui, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de directeur général de la comptabilité et des services communs au ministère des communications.

Par décret n° 88-1490 du 15 août 1988 :

Monsieur Raouf Chkir, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des télécommunications au ministère des communications.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 88-1491 du 15 août 1988 :

Monsieur Ajmi Jendoubi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur général de l'inspection des affaires administratives et financières au ministère des affaires sociales.

En cette qualité l'intéressé a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

LOTIERIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 13^{ème} tranche 1988

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 6 juillet 1988)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	4.870 7.790	100,000 100,000
1	00.871 30.341 51.621	500,000 1.000,000 5.000,000
2	36.852 06.572	2.000,000 10.000,000
3	4.163 32.553 40.543	100,000 500,000 5.000,000
4	4 55.024	2,500 2.000,000
5	Néant	Néant
6	Néant	Néant
7	50.727 44.517 21.567 99.647	500,000 500,000 1.000,000 40.000,000
8	7.768 60.608 52.018	100,000 1.000,000 2.000,000
9	76.129	1.000,000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage

Résultats du tirage de la 14^{ème} tranche 1988

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 20 juillet 1988)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	05.170	1.000,000
1	5.541 05.241	100,000 5.000,000
2	2 06.792 31.892 42.852 75.782	2,500 1.000,000 2.000,000 2.000,000 40.000,000
3	38.773 15.543	500,000 500,000
4	8.414	100,000
5	82.035 77.385	500,000 2.000,000
6	Néant	Néant
7	8.347 59.977 42.467	100,000 1.000,000 5.000,000
8	8.668 78.118 83.478	100,000 1.000,000 10.000,000
9	14.189	500,000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Les emplois fonctionnels suivants sont déclarés vacants au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Postes vacants	Direction	Profils des candidats
Sous directeur de la planification et des statistiques	Direction de la planification de la statistique et de l'informatique	1) Le candidat doit être titulaire d'un grade de la sous-catégorie A1 depuis au moins cinq ans ou avoir exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade de sous-catégories A2 ou A1. Dans le cas où la deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.
— Chef de service de la planification — Chef de service des statistiques — Chef de service de la programmation — Chef de service de l'analyse et de l'exploitation	Direction de la planification de la statistique et de l'informatique	1) Le candidat doit être : — soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie A1. — soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie A2 depuis au moins cinq ans. 2) Il doit en outre être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des catégories A ou B. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l'ancienneté minimum dans les sous-catégories A1 et A2 est fixée à 7 ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent avis une demande appuyée de leur curriculum vitae établie en double exemplaire l'un au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (direction des affaires administratives et financières) et l'autre au Premier ministre (direction générale des services administratifs et de la fonction publique).

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 30 juin 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	18.601.773,960
Avoirs en devises	436.118.952,633
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	143.497.402,041
Compte courant postal	4.999.573,688
Effets escomptés	792.610.261,004
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	45.966.355,728
Effets à l'encaissement	547.568,729
Interventions sur le marché monétaire	25.000.000,000
Avance permanente à l'Etat	5.946.875,000
Avance remboursable à l'Etat	5.053.125,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	179.442.732,171
Portefeuille-titres	19.304.948,820
Immobilisations	286.861.790,360
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	27.754.001,045
Débiteurs divers	226.125.849,145
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	
	2.229.413.863,315

passif

Billets et monnaies en circulation	783.354.445,492
Comptes courants des banques et des établissements financiers	8.798.865,934
Comptes du gouvernement	27.000.000,000
Allocation de droits de tirage spéciaux	117.323.112,405
Fonds national de garantie	19.775.332,500
Autres engagements à vue et à terme	27.586.241,297
Déposants d'effets à l'encaissement	429.309.625,201
Comptes de coopération économique	547.568,729
Provisions	146.463.401,640
Réserve spéciale	23.172.385,140
Réserve légale	212.443.659,681
Capital	3.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	6.000.000,000
Créditeurs divers	286.861.790,360
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	74.007,046
	137.703.427,890
	2.229.413.863,315

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Situation générale décadaire au 10 juillet 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	18.601.773,960
Avoirs en devises	477.947.200,688
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	143.317.607,211
Compte courant postal	5.000.108,094
Effets escomptés	769.137.385,193
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	16.084.622,298
Effets à l'encaissement	4.907.864,430
Interventions sur le marché monétaire	21.300.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.442.732,171
Immobilisations	19.326.123,991
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	286.861.790,360
Débiteurs divers	3.520.477,442
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	227.207.000,963
	2.219.737.340,792

passif

Billets et monnaies en circulation	800.965.088,629
Comptes courants des banques et des établissements financiers	6.666.438,761
Comptes du gouvernement	116.075.921,354
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	27.588.434,712
Autres engagements à vue et à terme	431.672.890,184
Déposants d'effets à l'encaissement	4.907.864,430
Comptes de coopération économique	146.283.606,810
Provisions	23.172.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	286.861.790,360
Créditeurs divers	74.031,480
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	134.249.896,751
	2.219.737.340,792

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

106

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE
DE LA NAVIGATION
MARITIME**

1987

Prix 1d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

Table annuelle du J.O.R.T. pour 1986

(En arabe)

*Contient une **table alphabétique de matières** des lois, décrets-lois, décrets, arrêtés, circulaires et avis ainsi qu'une **table chronologique** de tous les textes publiés au J.O.R.T., sauf ceux à caractère individuel et les avis.*

Prix 1d,200

Les tables du J.O.R.T. pour les années antérieures sont encore disponibles en arabe et en français.

En vente :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

22/85

VIENT DE PARAÎTRE

Loi du Service National et textes d'application

- Commission de révision
- Commission centrale des dispenses et sursis
- Sursis militaire pour études
- Sursis pour soutiens de famille
- Tirage au sort

Prix 0D,800

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

frais d'envoi en sus

Journal Officiel **de la République Tunisienne**

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS **POUR L'ANNEE 1988**

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7